

1503323-48.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2275158/2021, 20718845, 117/21/218, 2275158 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, DISE-

DEL.SEC.SANTOS, DISE- DEL.SEC.SANTOS, DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503323-48.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503323-48.2021.8.26.0536 (2021/000948)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2275158/2021, 20718845, 117/21/218, 2275158 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, DISE-

DEL.SEC.SANTOS, DISE- DEL.SEC.SANTOS, DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos a fls. 04, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Santo Amaro, 307, Pae Cará, nesta cidade e comarca de Guarujá, o réu, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 59 (cinquenta e nove) porções individualizadas de cannabis sativa L, popularmente conhecido como "maconha", com peso aproximado de 139 gramas, 07 (sete) microtubos contendo a droga popularmente conhecida como "skunk", com peso de aproximadamente 32 gramas, 188 (cento e oitenta e oito) microtubos contendo Cocaína, com peso aproximado de 136 gramas, e 31 (trinta e uma) porções de Cocaína sob a forma popularmente conhecida como "crack", com peso aproximado de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de

prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 6-8), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 9-10), auto de constatação (fls. 23-24), certidão de antecedentes do réu (fls. 26-27) - Primário e relatório da autoridade policial fls. 54-57. Laudo toxicológico a fls. 104-107.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 08/10/2021 fls. 47-51. Foi concedida liberdade provisória ao réu a fls. 153. O Alvará de soltura foi cumprido em 26/01/2022 (fls. 178).

A denúncia foi oferecida a fls. 67-68. O réu foi notificado pessoalmente em 28/11/2021 (fls. 113). A Defesa apresentou resposta à acusação a fls. 108-109. A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 118-119). O réu foi citado pessoalmente em 21/12/2021 (fls. 145).

Durante a instrução, na audiência realizada em 25/01/2022 fls. 151-153, duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogado o réu. Link das oitivas a fls. 183.

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa apresentou alegações finais em 31/01/2022 (fls. 165-175), requerendo a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, Subsidiariamente requereu a fixação da pena mínima com a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, convertendo-a em restritiva de direitos e que o réu possa apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06-08), auto de exibição/apreensão (fls. 09-10), auto de constatação (fls. 23-24), laudo pericial da substância apreendida a (fls. 104-107), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha comum, PC LUCAS VALENTE, quando ouvida em juízo (fl. 154), disse que no dia dos fatos estava com seus parceiros de farda e foram até a "biqueira do maradona", local conhecido da polícia. Ficaram a cerca de 100 metros com uma viatura descaracterizada e viram o réu LUCAS entrando e saindo do beco com um radinho e com uma bolsinha que estava pendurada em seu corpo, no ângulo diagonal (transversal). Disse que passou pelo LUCAS e o policial MARCELO o abordou. Ao revistá-lo, localizaram a maconha, crack e cocaína no interior da bolsinha que estava na diagonal de seu peito. Também foi encontrado um rádio transmissor junto com o réu e uma quantidade em dinheiro de aproximadamente R \$40,00 (quarenta) reais. Aduziu que as drogas estavam em três sacos, sendo que cada saco continha uma espécie de droga. Dentro de cada saco, estavam as porções já divididas para traficância em porções menores. Disse que "skunk" seria uma maconha de maior qualidade, com um maior teor de THC. Afirmou que no começo da abordagem o réu resistiu e foi necessário o uso de algema. Depois disse que se desesperou pois não queria ser preso e confessou que estava cometendo a traficância. Disse que a biqueira já é conhecida pela venda de drogas há bastante tempo. Disse que não foi encontrado nenhum instrumento de uso com o acusado. Disse que o local já era conhecido pelos policiais. Não sabe dizer o motivo do rádio HT não ter sido descrito no b.o. Não soube dizer se o réu integrava alguma organização criminoso,

não conhecia o réu. Sabe que a biqueira pertence a um indivíduo de vulgo "Maradona" e as drogas, se ele não se engana, tinha um emblema desse jogador.

A testemunha comum PC MARCELO INÁCIO VASCONCELOS DA SILVA, quando ouvida em juízo (fl. 155), disse que foram em uma viatura descaracterizada até o local (beco do Maradona) conhecido por ponto de drogas e viram o acusado olhando para os lados, e chamando a atenção dos policiais. Passou por ele à paisana e o abordou. Disse que ele estava com rádio e uma pochete, característicos da narcotraficância. O réu tentou reagir, mas os policiais o abordaram e encontraram as drogas dentro da pochete, juntamente com dinheiro. O acusado foi algemado e encaminhado para a Delegacia. Afirmou que foram encontradas cerca de 30 pedras de crack, 60 porções de maconha e 190 porções de cocaína, embaladas individualmente para vendas no local. Disse que as drogas estavam com etiquetas, e acredita que seja de tal beco. Com ele não foi encontrado nenhum elemento para uso de drogas. Alegou que o réu não parecia ser usuário, que tinha a convicção de que ele estava na prática da narcotraficância. Disse que a ocorrência foi bem simples pois a droga estava com ele mesmo, e não utilizou nenhuma "toca" para esconder a droga e que o réu permaneceu em silêncio. Indagado sobre o rádio, afirmou que no momento da ocorrência estava com o réu. Não soube dizer se o acusado integra alguma organização criminosa. Alegou que nunca tinha visto o réu. Disse que já havia feito diligência anterior no local.

A testemunha de defesa, JOÃO CARLOS TAVARES, quando ouvida em juízo (fls. 157), disse que é vizinho do réu há vinte e tantos anos, disse que passou em frente ao local em que o réu trabalha e soube que ele foi buscar um "baseadinho". Na volta, encontrou com dois policiais e o réu dentro do carro. Não sabe sobre o envolvimento do réu com tráfico de drogas. Informou que o acusado trabalha no lava-rápido do sr. Gomes, que fica próximo ao local dos fatos (cerca de 50 metros). Alegou que os policiais não estavam fardados e que a viatura estava descaracterizada. Não viu o réu resistindo à prisão em flagrante, bem como não viu o réu com o rádio HT.

O réu LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, quando interrogado em juízo (fls. 158), disse que tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, estudou até a 7ª série, trabalha em um lava-rápido. Alegou que estava trabalhando no lava-rápido e, por estar chovendo, seu patrão o dispensou. Então, foi comprar "maconha" na biqueira. Chegando lá, não havia ninguém, viu uma bolsinha pendurada no relógio de luz e saiu com essa bolsinha. Então, apareceu uma pessoa, ele achou que seria "sequestrado" e depois que viu que era policial, e ficou mais calmo. Negou o porte do rádio Talk About. Disse que ia levar a bolsinha para casa, e só em sua residência, iria abri-la para verificar o que dentro havia. Disse que os R\$ 40,00 (quarenta) reais que estavam em seu bolso eram oriundo do trabalho no lava-rápido.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06).

Em que pese a exculpatória do réu, por ocasião de seu interrogatório, ela se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais de que estavam em diligência pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o denunciado em conduta semelhante a de quem comercializa entorpecentes e que encontraram no interior da pochete que o denunciado trazia consigo entorpecentes e a quantia de R\$42,00 (quarenta e dois reais) em espécie.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP

- rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de terem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

O laudo pericial (fls. 104-107) confirmou que as substâncias apreendidas possuem os efeitos farmacológicos pretendidos (138 gramas de maconhas; 33,6 gramas de de cocaína; 3,8 gramas de crack; etc). As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização.

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, sendo impossível acolher a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e comprovada a responsabilidade criminal do acusado LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu, LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA é primário (fls. 26-27), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser presumidamente PRIMÁRIO e inexistir de prova de que integre organização criminosa, reduzindo-se a pena acima em 3/5 (três-quintos), descendo assim ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O regime inicial é o ABERTO.

Tendo em vista os precedentes da Jurisprudência de Brasília, que em casos similares vem concedendo benefícios a pequenos traficantes primários; - DEFERE-SE ao réu a conversão de sua pena corporal remanescente após detração, em UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, na forma de PRESTACAO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS (em locais, atividades e carga horária que serão oportunamente arbitrados pelo Juiz da VEC competente); - tudo isso sem prejuízo do recolhimento da pena pecuniária (200 dias-multa), que lhe foi cumulativamente aplicada pela infração do Art 33 §4º da Lei de Drogas.

O réu apela SOLTO. O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu esteve preso preventivamente neste processo, desde o flagrante de 07/10/2021 até sua soltura em 26/01/2022, fls. 176-178).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, nas penas de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicialmente ABERTO, apelando solto. Facultada a conversão da pena corporal remanescente em uma pena restritiva de direitos (PSC), conforme indicado na fundamentação

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

PRIC. Guaruja, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA